



RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL. TOCACHE N° C0117

Tocache, 31 de enero de 2023

VISTO:

El memorando N°0042-2023-GRSM-DRE-UGELT/D de fecha 31 de enero de 2023, el Informe N°003-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/PPADD/RMEN, de fecha 31 de enero de 2023 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (12) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante OFICIO N°00036-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN fecha 06/01/2023, precisa a la UGEL Tocache, realizar las siguientes acciones, para el caso de:

El profesor Marco Antonio Vásquez Dávila: Con Resolución Directoral N°002071 de fecha 30 de setiembre de 2022, se resuelve:

ARTICULO 1°. - IMPONER sanción administrativo disciplinario de DESTITUCIÓN del servicio con vigencia a partir de su debida notificación al Prof. Marco Antonio VASQUEZ DAVILA docente nombrado de la IE. N°0022-Jorge Ríos Alvarado-Las Flores-Tocache, distrito de Tocache, Provincia de Tocache Región San Martín, quien realizó actos de violencia que atentan contra la indemnidad y libertad sexual en agravio de su alumna M.A.P. (12) vulnerando la Ley N°29944-Ley de Reforma Magisterial art. 40 literal q) (...).

Mediante Resolución Directoral N°002147 de fecha 25 de octubre de 2022, se resuelve:

ARTICULO 1°. - DECLARAR FUNDADO el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN en solicitud a la prescripción del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Prof. Marco Antonio VASQUEZ DAVILA identificado con DNI N°00992002 docente de la IE. N°0022-Jorge Ríos Alvarado-Las Flores-Tocache, distrito de Tocache, Provincia de Tocache Región San Martín, en aplicación del D.S. N°004-2013-ED art 105 y la RVM N°091-2021-MINEDU Art 6 numeral 6.7 PRESCRIPCIÓN. En consecuencia, se ARCHIVE la presente investigación. (...)

Que, con respecto a la Resolución Directoral N°002147 de fecha 25 de octubre de 2022, se resuelve:

ARTICULO 1°. - DECLARAR FUNDADO el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN en solicitud a la prescripción del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Prof. Marco Antonio VASQUEZ DAVILA identificado con DNI N°00992002 docente de la IE. N°0022-Jorge Ríos Alvarado-Las Flores-Tocache, distrito de Tocache, Provincia de Tocache Región San Martín, en aplicación del D.S. N°004-2013-ED art 105 y la RVM N°091-2021-MINEDU Art 6 numeral 6.7 PRESCRIPCIÓN. En consecuencia, se ARCHIVE la presente investigación. (...)

Que, se puede apreciar de la resolución mencionada líneas arriba, en ningún artículo se menciona la reincorporación del mencionado docente, a sabiendas que del proceso administrativo disciplinario a recaído en la figura de la prescripción.

Es menester indicar que bien claro está, lo que se indica en el OFICIO N°00036-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN fecha 06/01/2023, para el mencionado docente "Ahora bien, para la reincorporación del profesor Marco Antonio Vásquez Dávila en el marco de la Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial, si bien se adjunta la Resolución Directoral N°002147 de fecha 25 de octubre de 2022, que; Declara fundado el recurso de reconsideración sustentada en



la prescripción del Procedimiento Administrativo Disciplinario; no se dispone en el acto administrativo la reincorporación del citado docente, en ese sentido, al haberse dado de baja su registro en los sistemas informáticos, se requiere se disponga mediante resolución administrativa la reincorporación de don Marco Antonio Vásquez Dávila, en el cargo de profesor indicando las condiciones en las cuales será reincorporado... (numeral 5)".

En el presente caso habiéndose emitido la Resolución Directoral N°002147 de fecha 25 de octubre de 2022, donde se resuelve declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por el impugnante; por lo que corresponde acatar lo que ordena en dicho acto motivado, en consecuencia, corresponde **ORDENAR, SU REINCORPORACION** a su centro de labores en las mismas condiciones en la que venía laborando (CONDICION DE DOCENTE NOMBRADO); es así que corresponde que el responsable de NEXUS informe a su despacho el código que tenía el docente antes del momento de la baja, para que pueda ser insertado en el acto resolutorio de su reincorporación.

Al respecto se debe tener presente el siguiente amparo legal, del TUO de la Ley N°27444, **Artículo 261.- Faltas administrativas:**

261.1 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de: (numeral 7)

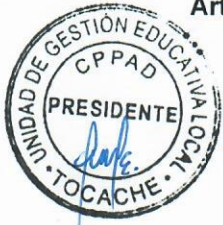
7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.

Que, el presente caso no es una situación administrativa que no pueda dar solución la UGEL Tocache o sus funcionarios, por cuanto en otras UGEL se ha dado casos similares o iguales, en el cual se adjunta la Resolución Directoral UGEL Leoncio Prado N°004627 fecha 06/12/2019 como casuística, por el cual debe tener presente, el Director de la UGEL Tocache, el Jefe de Operaciones de la UGEL Tocache, para que a futuro no les recaiga algún tipo de denuncia penal o administrativa, por presuntamente estar dilatando el presente caso o en su defecto se está perjudicando al administrado quien es el Prof. Marco Antonio Vásquez Dávila, el cual debe de volver a su plaza de nombrado, a través de la figura de la reincorporación tal como indica el OFICIO N°00036-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN fecha 06/01/2023.

Que de conformidad con el D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que "El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso".

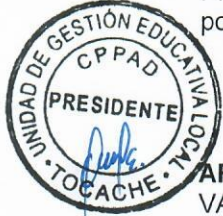
En función a ello, la motivación de resoluciones permite "evidenciar que el fallo es una decisión razonada en términos de Derecho y no un simple y arbitrario acto de voluntad de quien está llamado a juzgar, en ejercicio de un rechazable -en nuestra opinión- absolutismo judicial".





LC0117

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 y su D.S N° 004-2013-ED y su modificatoria según D.S N° 007-2015-MINEDU, D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444, Ley N° 31638 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y en uso de las facultades conferidas por el D.S N° 015-2002-ED.



SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- REINCORPORAR a la carrera pública magisterial al Prof. Marco Antonio VASQUEZ DAVILA identificado con DNI N°00992002, **a partir de su debida notificación, mediante acto resolutivo como docente nombrado** a la IE. N°0022-Jorge Ríos Alvarado -Las Flores-Tocache, distrito de Tocache, Provincia de Tocache Región San Martín y en el código de plaza NEXUS (1182113111C6) y **escala magisterial 1 y categoría remunerativa 1**, que tenía hasta antes del momento de su baja en dicho sistema. MOTIVO conforme a las observaciones realizadas mediante OFICIO N°00036-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN fecha 06/01/2023; y por los fundamentos y considerando expuestos en la presente resolución.



ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la Oficina de Personal, Oficina de Escalafón, al Responsable de NEXUS, Oficina de Planillas, Presidente de la CPPADD, y al MINEDU-DITEN, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de Secretaria General, notificar al interesado de acuerdo a ley, dentro de los plazos establecidos.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE



DR. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

NOTIFICACIÓN N° 016-2023

ANTECEDENTE : Memorando N° 042-2023-GRSM-DRE-UGELT/D.
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 31-01-2023.

De conformidad con el artículo 18° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL N°0117-2023
REINCORPORAR A LA CARRERA PUBLICA MAGISTERIAL

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : MARCO ANTONIO VÁSQUEZ DÁVILA
DOMICILIO : Jr. PEDRO GARCERAN Y SANA ÁVILA
DNI N° : 0099.200.2
CORREO ELECTRONICO: manvaola04@hotmail.com
FECHA NOTIFICACION : 31 / 01 / 23 **HORA:** 5.15. p.m.


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201... me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:


FIRMA


HUELLA DIGITAL




ROSA C. SILVA GERMÁN
SECRETARÍA GENERAL
C. N. 000019700


NOTIFICADOR